一般委託

一般委託銷售契約書

使用狀態	
案　　名	

＊依內政部公告，委託人簽訂契約前，有三天以上的契約審閱權，委託人可要求攜回本契約影本審閱。違反前項規定者，該條款不構成契約內容。但消費者得主張該條款仍構成契約內容。
委託人業已於中華民國　　年　　月　　日攜回審閱　　日，並已充分瞭解本契約書及其附件之內容無誤。委託人簽名：

委託人(即所有權人，以下簡稱甲方)經詳閱並確實知悉本契約內容後，將下列不動產委託 五義地產開發股份有限公司 (經紀業名稱，以下簡稱乙方)居間仲介銷售，雙方合意訂立下列條款以資共同遵守：

第一條：(1) 不動產標示及委託銷售範圍(下述記載事項如有未詳盡或未記載者，依地政機關所登載及使用執照所記載為準)

所有權人		建物： □建物與土地所有權人相同　土地：		
土地標示	座落	市(縣)　區(市鎮鄉)　段　小段(1)　(2)　(3) (4)　地號。　＊都市計畫使用分區（或非都市土地使用地類別）　區（類別）		
	面積	依地政機關土地登記簿所載為準	權利範圍	依地政機關土地登記簿所載本約建物之土地應有持分
建物標示	建物門牌	市(縣)　區(市鎮鄉)　路(街)　段　巷　弄　號　樓之		
	建號	段　小段　建號	建築物完成日期	民國　年　月　日
	面積 (平方公尺)	主建物： 權利範圍：	附屬建物：	共用部分： 權利範圍：　建號：

車位標示
□有車位併同出售，所有權人在本土地內共持有　　個車位，本次委託銷售　　個車位。
□車位編號：為□地上第　層　□地下第　層　□地面層，編號第：　　號車位
□車位種類：□坡道平面式　□坡道機械式（□上□中□下層）□升降平面式　□升降機械式（□上□中□下層）
□塔式車位　□一樓平面　□其他：　　(車位編號及車位種類等記載詳如標的物現況說明書)
1. □本停車位有建物產權，獨立建號為　　號。車位屬□法定停車位□自行增設停車位□獎勵增設停車位
□其他　　(車位情況或無法得知者自行說明)，產權狀況如下：
□本停車位產權有土地及建物權狀　□本停車位產權僅有建物權狀(土地持分合併於區分所有建物之土地面積內)
□本停車位產權登記於共同使用部分建號：　　號（如有停車位之所有權及使用權之約定文件應檢附之）
2. □本停車位無建物產權，僅依與建商或起造人約定或由前手交付之使用權，但若有住戶間最新之分管契約時應依最新約定辦理。

□本土地上甲方尚擁有其他□建物或□車位不隨同移轉　　□本土地上甲方僅擁有本次委託建物或車位，出售後已無建物及土地持分
□本不動產上有租賃或占用之情形　　□本不動產上有設定他項權利，權利種類：　　權

(2) 甲方出售上開不動產如有附贈設備時，有將相關附贈設備於點交房屋時一併移交予買方之義務。若因可歸責於甲方之事由而片面撤銷附贈設備，致買方受有損害者，甲方應負損害賠償責任。
□附隨買賣設備　□願意附贈買方現有設備項目，計有：
□燈飾　盞□床組　具□梳妝台　具□窗簾　具□沙發　組□冷氣　台□冰箱　台□洗衣機　台□熱水器　具
□瓦斯爐　具□廚具　式□電話　線□櫥櫃　具□桌子　張□電視　台□微波爐　台□洗碗機　台□流理台　具
□抽油煙機　具□天然瓦斯　□瓦斯錶□其他：　　，如未記載者，以不動產委託銷售定型化契約簽定時之現況為準。
(3) 若甲方尚擁有其他建號之持分致無法順利辦理產權移轉予買方時，甲方應無條件提供該建號之持分併同辦理移轉。
(4) 本條土地標示、建物標示及車位標示之標的未記載者，以地政機關所登載為準。

第二條：委託銷售價格：
甲方願意出售之土地、建築改良物、　　，總價格新台幣　億　仟　佰　拾　萬元整，
車位價格□內含　□另計 新台幣　仟　佰　拾　萬元整，
合計新台幣　億　仟　佰　拾　萬元整。(委託價額已包含甲方應負擔之土地增值稅及服務報酬在內)
前項金額未記載者，不動產委託銷售定型化契約無效。

第三條：若買賣成交，甲方願意接受買方如下付款方式，惟買方之付款方式若相較有利於甲方時，乙方亦得代理甲方收受定金。
(1) 惟買方有需要時，甲方同意配合買方辦理政府單位提供之各項優惠貸款，並以金融機關核定最高金額之貸款為尾款(交屋)。
(2) 甲方於過戶前須清償塗銷上開不動產之抵押權設定，若無法於過戶前清償，甲方同意尾款應高於設定金額。
(3) 如有以下狀況之一時，買賣價款（含定金）暫由乙方保管：
①甲方貸款之設定金額及甲方因出售本標的物應繳之稅款總合，高於成交價額時。
②甲方依本契約約定應提供之各項文件未交齊時。

期款	成交價百分比	新台幣	萬元整
簽約款	%		萬元整
用印款	%		萬元整
完稅款	%		萬元整
尾款(交屋)	%		萬元整

(4)本物件經乙方仲介成交後，甲方同意向乙方指定之機構申請辦理價金履約保證(以下簡稱履保)。願按簽訂之價金履約保證申請書及履約保證機構出具之價金履約保證書內之各項條約履行，並同意交屋前買方支付之款項存於履約保證專戶內，甲方願無異議配合履保交易安全制度(辦理履保所需之費用買賣雙方各半)。
(5)為擬訂合理之付款條件並順利辦妥抵押權塗銷手續，甲方同意乙方得逕行向抵押權人查詢或申請甲方正確之應清償債務金額及抵押權之書面承諾文件，且若需甲方配合辦理時，甲方願無條件配合辦理。

第四條：稅費繳納：
(1)於買賣成交時，稅捐稽徵機關所開具以甲方為納稅義務人之稅費，均由委託甲方負責繳納。若甲方為公司行號，出售其所有之建物時應負擔營業稅。
(2)若本標的物尚在重購退稅五年期間，因出售本標的物致遭追繳之土地增值稅款，由甲方自行吸收。
(3)本件買賣所生之代書費由賣方買方負擔。

第五條：服務報酬：
(1)為成交價額之百分之四（內含營業稅），甲方同意以現金或自履保帳戶中撥款支付而乙方應開立統一發票為憑據，甲方並同意由買方應給付甲方之購屋價款中直接由買方給付予乙方。（最高不得超過中央主管機關之規定）
(2)前項服務報酬未記載約定者，乙方不得向甲方收取服務報酬。
(3)甲方承諾應於契約成立時給付約定之服務報酬，若簽立書面買賣契約時，則簽約同時支付70%，甲方收到尾款同時支付30%。

第六條：定金之收取：
(1)甲方同意乙方可為買賣雙方之代理人。
(2)本契約成立後，除甲方同意授權乙方代為收受買方支付之定金外，否則視為不同意授權。甲方 □同意 □不同意 授權乙方於買方出價達於委託價額且承購條件與本委託書相當或更有利於甲方時，乙方無需再行通知甲方即可全權代理收受定金。
(3)買賣雙方價金與條件一致時，甲方應與乙方所仲介成交之買方另行簽訂「不動產買賣契約書」，並約定由甲方及買方共同或協商指定地政士辦理所有權移轉登記及相關手續，如未約明者，由甲方指定之。
(4)因可歸責於買方之事由而未能簽立不動產買賣契約書時，則定金由甲方沒收，甲方應支付該沒收定金之百分之五十(但不得逾定金百分之五十且不得逾約定之服務報酬)予乙方，以作為該次委託銷售服務之支出費用，且不得再收取服務報酬。
(5)前項沒收定金百分比未記載者，乙方不得向甲方請求服務報酬或費用。
(6)因可歸責於甲方之事由而未能簽立不動產買賣契約書時，則甲方應加倍返還定金予買方。

第七條：乙方義務：
(1)乙方受託處理仲介事務應以善良管理人之注意為之。
(2)乙方應隨時依甲方之查詢，向甲方報告業務處理狀況。乙方於簽約前應據實提供該經紀業近三個月之成交行情，供甲方訂定售價之參考；如有隱匿不實，應負賠償責任。

111.04 AG 1578395

永慶

一般委託優點：1.大家都可銷售管道比較自由開闊． 2.不用擔心被綁約． 3.多家仲介一起賣，瞬間曝光度最高
缺點：1.有一屋二賣風險． 2.屋況沒有專人負責 3.平均成交價略低專任委託．4.容易被誤認為急售/缺錢

(3)乙方受託仲介銷售所做市場調查、廣告企劃、買賣交涉、諮商服務、差旅出勤等費用支出，除第八條第三項之規定外，均由乙方負責，乙方不得以任何理由請求甲方補貼。
(4)乙方製作之不動產說明書，應指派不動產經紀人簽章，並經甲方簽認後，將副本交甲方留存；經紀人員並負有誠實告知買方之義務，如有隱匿不實，乙方與其經紀人員應連帶負一切法律責任；其因而生損害於甲方者，乙方應負賠償責任。
(5)如買方簽立「要約書」（如附件），乙方應於二十四小時內將該要約書轉交甲方，不得隱瞞或扣留。但如因甲方之事由致無法送達者，不在此限。
(6)乙方對甲方所簽認之標的物現況說明書，負有誠實告知買方之義務，如有隱瞞不實，由乙方自負一切法律責任，因而致甲方受損害者，乙方應負賠償責任。
(7)乙方應於收受定金後二十四小時內送達甲方，但如因甲方之事由致無法送達者，不在此限。惟乙方應於二日內寄出書面通知表明收受定金及無法送達之事實通知甲方。
(8)若簽約前有第三條第三項情況經買方書面主張或有第七條第七項情形甲方仍未於期限內出面簽約時，乙方得將定金返還買方。
(9)乙方於仲介買賣成交時，為維護交易安全，得協助辦理有關過戶及貸款手續。
(10)乙方應甲方之請求，有提供相關廣告文案資料予甲方參考之義務。

第八條：甲方義務：
(1)簽訂本契約時，甲方應提供本房地產之土地、建物所有權狀影本及國民身分證影本，並交付房屋之鑰匙等物品予乙方，如有使用執照影本、管路配置圖及住戶使用維護手冊等，應一併提供。
(2)由代理人出面代理甲方簽立委託銷售契約書者，應檢附所有權人之身分證正反面影印本、授權書及印鑑證明交付乙方驗證並影印壹份，由乙方收執，以利乙方作業。
(3)委託之遵守：有下列情形之一者，均視為乙方已完成居間仲介之義務，除第一款給付原約定服務報酬之半數外，甲方仍應支付依第五條第(1)項約定之服務報酬，並應立即全額一次支付予乙方。
①委託期間內，因可歸責於甲方之事由而片面終止委託契約關係者。
②甲方收受定金或乙方依約定代為收受定金後，因可歸責於甲方之事由而不願或無法與乙方所介紹之客戶簽立不動產買賣契約書時。
③簽立書面買賣契約後，因可歸責於甲方之事由而解除契約者。
④委託期間屆滿後貳個月內，甲方與乙方曾經介紹之客戶或其配偶、二親等內之親屬成交時。
(4)在簽立書面買賣契約後，因可歸責於買方之事由而解除契約者，甲方仍應支付原約定之服務報酬或沒收已收價金之50%取其低者，給予乙方作為服務報酬。
(5)甲方及其代理人保證其委託之標的物產權及使用權清楚且有出售之權利及可配合交屋；並應就房地產之重要事項簽認於標的物現況說明書中，且依法負有在乙方製作之「不動產說明書」上簽章之義務，否則視同違約。甲方及其代理人對乙方有誠實告知之義務，如任一人有虛偽不實致生乙方之損害時，甲方及其代理人負連帶賠償責任。
(6)甲方同意將本委託標的物資訊及成交資訊提供給乙方、其所屬聯賣組織及各該加盟總部、乙方加入之網站、機構、團體進行公開展示、網路傳輸、行銷、分析及運用，並同意委由乙方所加入之聯賣組織流通銷售。前述所稱之聯賣組織，係指加盟永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產、永義房屋之加盟店。為維護交易安全，甲方同意前述受託人得向政府機關調閱土地、建物登記謄本，供受託人銷售之用。
(7)本標的物若曾有兇殺、自殺或非自然身故等因素致死或求死行為並致死等情事發生，買方得逕行解除契約，甲方應無條件返還價款予買方。
(8)甲方出售之土地筆數、地號、權力範圍應足以提供買方辦理合乎市場應有額度之銀行貸款。若與上述情事不符時，經買方通知甲方限期補正而甲方未如期補正者，買方得逕行解除契約，甲方應無條件返還價款予買方，並負擔損害賠償責任；若甲方出售之土地持分比例較其他區分所有權人顯不相當時亦同。

第九條：本約第八條第三項之約定不因本契約解除或終止而受影響。

第十條：一般委託特別約定：甲方仍可自行銷售或委託第三人居間仲介，惟應於成交或收受定金前通知乙方，以避免重複成交情形。

第十一條：委託期間：自民國　年　月　日起至民國　年　月　日止。如乙方在此期間內收受定金或價格業經買賣雙方合意，委託有效期間延至不動產買賣契約書簽訂日止。未記載委託銷售期間者，委託人得隨時以書面終止。

第十二條：(1)若標的物現況為空屋，甲方同意乙方得複製鑰匙，以利帶看。
(2)甲方　□同意　□不同意　乙方於本買賣標的物上張貼銷售廣告。

第十三條：甲乙雙方所為之徵詢、洽商或通知辦理事項，如以書面通知時，均按本契約所載之住址為準，其因拒收或無法送達而遭受退回者，均以郵寄日視為已受通知。如任何一方遇有地址變更時，應即以書面通知他方。

第十四條：本契約如有未盡事宜或發生疑義時，悉按“民法”、“消費者保護法”等相關法令及習慣以誠信、公平原則協調處理之。如有涉訟時雙方合意由買賣標的物所在地之法院為管轄法院，此項合意不因本契約解除或終止而受影響。

第十五條：本契約非經甲乙雙方書面同意，單方不得任意變更；本契約簽訂時，如須加添或更改契約條款，應經甲乙雙方同意，並經乙方承辦人及甲方簽章確認。本契約簽立後，如雙方同意變更本契約內容時，應以乙方提供之「委託事項變更契約書」為之，該文件具有修正本委託契約書之優先效力，於雙方簽章後生效。

第十六條：甲方同意乙方或其委託處理事務之第三人於其營業項目、章程所定業務之特定目的所需或其他法令許可範圍內，得為蒐集、電腦處理、國際傳遞及利用甲方及甲方所提供第三人之個人及委託標的物資料。

第十七條：甲方就出售本委託標的物是否有其他交易條件　□否　□是　(詳如特約條款)

第十八條：特約條款：（本特約條款，須經乙方承辦人及甲方另行簽章）

委託人簽章	承辦人簽章

第十九條：甲方交付乙方承辦人之文件如下：（有交付者，請打勾）
□住戶規約或大樓管理公約□氣離子含量檢測報告影本□輻射屋檢測報告影本□鑰匙□增建或違建之拆除通知文件
□分管契約(含車位)　□租賃契約□其他：

第廿十條：甲方□同意□不同意 使用「實境看屋」服務，委託期間內，乙方得於網路平台刊登所拍攝之影像：
(1)甲方應配合乙方以360度全景照片技術拍攝本委託標的物之全部(目視所及之一切景觀、事物)。為維護個人隱私，請務必於拍攝前確認是否有不欲被拍攝之私人物品。若有，請自行移除或遮蔽之。
(2)上開影像之著作權歸屬於乙方所有，使用期間屆滿，留存之影像資料，乙方即不得再對外揭露或使用，甲方亦得隨時以書面或致電乙方之方式向乙方要求刪除該影像資料。

第廿一條：本契約須經乙方蓋用經紀業及其法定代理人印章，並經承辦人親自簽章後始生效力。以上約定事項係經甲乙雙方同意，特立本契約書正本一式二份，第二聯由甲方收執，第一聯由乙方收執。

委託人（甲方）（本人於簽章同時，已詳閱本約各條條文並確已核對承辦人之身分資料無誤）
*本委託標的賣方□否□是 一年內買賣或拍賣取得(勝本登記日至委託起始日)，若是，取得價格為新台幣　　元整。

簽章	所有權人　(簽章)	代理人　(簽章)
統編/身分證字號		
出生年月日	民國　年　月　日	民國　年　月　日
住址		
電話	(宅)：　(公)： (行)：	(宅)：　(公)： (行)：
E-Mail		

受託人(乙方)：(經紀業名稱) 五義地產開發股份有限公司　統一編號：92601058
法定代理人：傅 桂 火　地址：台中市西屯區西屯路二段248號
電話：04-24522888　承辦人：　經紀人：馮 志 乾 (103)中市經紀字第01804號
年　月　日

00-306-888